

ujëmbledhësit e bujqësisë, lumenjtë dhe ujëra të tjera të Republikës së Shqipërisë, të ndryshme nga ujërat detare, sipas përcaktimit në legjislacionin në fuqi për peshkimin.

12. “Organizma ujorë” janë gjallesat shtazore ose bimore, që kanë ujin si mjedis të zakonshëm ose natyror jetese, ku përfshihen peshqit, krustacetë, molusqet, gasteropodët, ekinodermët, tunikatët, koralet, sfungjerët, amfibët, reptilët ujorë, gjitarët ujorë si dhe vezët, larvat e rasatet e tyre ose prodhime të tjera natyrore, me përjashtim të shpendëve, sipas përcaktimit në legjislacionin në fuqi për peshkimin.

13. “Ujëra territoriale” nënkupton ujërat e zonës detare, sipas përcaktimit në ligjin “Kodi Detar” në fuqi.

14. “Ministër” është ministri përgjegjës për aktivitetin e peshkimit dhe akuakulturës.

15. “Ministria” është ministria përgjegjëse për aktivitetin e peshkimit dhe akuakulturës.

16. “Parimi i qasjes pro ekosistemit për akuakulturën” është një strategji për integrimin e veprimtarisë së akuakulturës në kuadër të ekosistemit, e tillë që të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm, barazinë dhe ndryshueshmërinë e sistemeve të ndërlidhura ekonomike, shoqërore dhe ekologjike.

17. “Zhvillimi i qëndrueshëm” është administrimi i organizmave ujorë, duke bërë të mundur mbrojtjen e ekosistemit ujor, në mënyrë të tillë që të garantohet shfrytëzimi i vazhdueshëm i tyre për plotësimin pa ndërprerje të nevojave njerëzore për brezat.

18. “Instalime tokësore” është tërësia e ndërtimeve që shërbejnë për kultivimin e organizmave ujorë, të tilla si vaskat, kanalet furnizuese dhe shkarkuese, inkubatorët, laboratorët, magazinat frigoriferike, si dhe çdo ndërtim tjetër që shërben për akuakulturë.

19. “Instalime në pronësi shtetërore” është tërësia e ndërtimeve që shërbejnë për kultivimin e organizmave ujorë, të tilla si vaskat, kanalet furnizuese dhe shkarkuese, inkubatorët, laboratorët, magazinat frigoriferike, si dhe çdo ndërtim tjetër që shërben për akuakulturë dhe që janë në pronësi ose në përgjegjësi menaxhimi të një entit shtetëror.

KREU II

MIRATIMI I ZONAVE TË PËRCAKTUARA PËR AKUAKULTURË (ZPA)

Neni 4

Qëllimi dhe zbatimi i Zonës së Përcaktuar për Akuakulturë (ZPA)

Zonat e përcaktuara për akuakulturë:

1. Miratohen nëpërmjet një sistemi planifikimi që synon integrimin e aktivitetit të akuakulturës në zonën ujore, bregdetare dhe tokësore me përdoruesit e tjerë, për të shmangur konfliktet në përdorimin e këtyre zonave.

2. Zbatohen për të lehtësuar dhe zhvilluar aktivitetin e akuakulturës në zonën ujore, bregdetare dhe tokësore, duke përfshirë procesin e lejimit dhe të procedurave të funksionimit.

3. I shërbejnë përmirësimit të akuakulturës së qëndrueshme dhe kanë për qëllim koordinimin dhe integrimin e kompetencave e procedurave ndërmjet institucioneve të ndryshme publike, të përfshira në lejimin, kontraktimin dhe monitorimin e aktiviteteve të akuakulturës.

Neni 5

Përgatitja dhe miratimi i ZPA-së

(ndryshuar pika 1 me ligjin nr. 22/2019, datë 3.4.2019)

1. ZPA-ja përfshin zona të veçanta, të caktuara, përfshirë edhe instalimet në pronësi shtetërore, me qëllim aktivitetin e akuakulturës, së bashku me infrastrukturën në shërbim të saj.

2. ZPA-ja përgatitet dhe koordinohet me nismën e ministrit, në konsultim me ministrinë përgjegjëse

në fushën e planifikimit të territorit, përdorimin e hapësirës detare dhe tokësore, transportit, përdorimin e burimeve ujore, mbrojtjes së mjedisit, turizmit, ekonomisë dhe trashëgimisë kulturore dhe me organet e pushtetit vendor. Zonat e përcaktuara për akuakulturë miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave. Nëse një ZPA e propozuar shtrihet në një zonë kufitare me një zonë të mbrojtur, procesi i miratimit të saj nga këshilli i Ministrave, duhet të përfshijë një konsultim publik me grupet e interesit dhe institucionet shkencore.

3. ZPA-ja është pjesë e planifikimit fizik të hapësirës ujore dhe tokësore, kriteret për përgatitjen e së cilës mbajnë parasysh faktorët që e lejojnë zhvillimin e akuakulturës dhe ato që nuk e lejojnë zhvillimin e saj.

4. Me qëllim lehtësimin e dialogut ndërmjet përdoruesve, informacioni mblidhet dhe trajtohet nga ministria në mënyrë administrative, si dhe mbështetet me teknologjinë GIS (Sistemet Informatike Gjeografike) të të dhënave.

5. Të dhënat e përdorura për ZPA-të janë me vlerë jo vetëm për përdoruesit që lidhen direkt me akuakulturën, por për të gjithë përdoruesit publikë detarë dhe tokësorë.

Neni 6

Përmbajtja e ZPA-së

1. Përshtatshmëria e zonave për aktivitet akuakulture identifikohet dhe, bazuar në të, përcaktohen, të paktën, tre kategori zonimi:

- a) zona të përshtatshme për aktivitetin e akuakulturës;
- b) zona të papërshtatshme për aktivitetin e akuakulturës;
- c) zona për aktivitet të akuakulturës me rregulla të **veçanta dhe/ose kufizime**.

2. Dokumenti i identifikimit ZPA përmban:

- a) masat e nevojshme për zbatimin e parimit të qasjes pro ekosistemit për akuakulturën;
- b) masat që lidhen me promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm të saj.

3. Dokumenti për ZPA-në përfshin, gjithashtu, kapacitetet mbajtëse, e mbështetur kjo në studimet përkatëse teknike.

Neni 7

Monitorimi

1. Monitorimi i ecures së aktiviteteve të akuakulturës që kryhen në ZPA-të bëhet në mënyrë periodike, të paktën një herë në vit, nga drejtoria përgjegjëse në ministri.

2. Planet e monitorimit përgatiten nga drejtoria përgjegjëse dhe miratohen nga ministri. Ato janë të ndryshueshme, të përshtatura me zhvillimet në kohë dhe hapësirë.

KREU III

VEPRIMTARIA E AKUAKULTURËS

Neni 8

Veprimtaria e akuakulturës

(ndryshuar pika 5 me ligjin nr. 99/2024, datë 12.9.2024)

1. Veprimtaria e akuakulturës zhvillohet nga persona fizikë ose juridikë, të cilët kanë akuakulturën për objekt të veprimtarisë, dhe vetëm në sipërfaqet tokësore dhe ujore të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave si ZPA.

2. Personat fizikë ose juridikë, të interesuar për zhvillimin e aktivitetit të akuakulturës në sipërfaqe publike tokësore dhe ujore, u nënshtrohen procedurave të konkurrimit publik, përveçse në rastet kur kontrata rinovohet sipas nenit 25 të këtij ligji. Me fituesin, ministria lidh kontratën për dhënien në administrim të sipërfaqes ujore e limitotrofe ose tokësore për të drejtën e ushtrimit të aktivitetit të akuakulturës.

3. Personat fizikë ose juridikë, të interesuar për zhvillimin e aktivitetit të akuakulturës në sipërfaqe tokësore private, lidhin me ministrinë kontratë për të drejtën e ushtrimit të aktivitetit, pa iu nënshtruar procedurave të konkurrimit publik.

4. Personat fizikë ose juridikë, të shpallur fitues, pas procedurave të konkurrimit publik apo dhe lidhjes së kontratës me ministrinë duhet të pajisen me licencën me kodin II.3.B, sipas kriterëve dhe procedurave të parashikuara në legjislacionin në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë.

5. Institucioni, që vlerëson plotësimin e kushteve të licencimit ose revokimin e licencës për veprimtaritë me kodin II.3.B, është struktura përgjegjëse për akuakulturë në ministrinë përgjegjëse për peshkimin.

6. Ndalohet ushtrimi i aktivitetit të akuakulturës nga subjektet fizike ose juridike pa qenë të pajisur me dokumentacionin e përmendur në pikat e mësipërme të këtij neni.

Neni 9

Dhënia me qira e pronës shtetërore ose asaj në pronësi të pushtetit vendor

1. Prona shtetërore ose ajo në pronësi të pushtetit vendor i jepet me qira personave juridikë e fizikë për të ushtruar veprimtarinë e akuakulturës intensive, në bazë të parimit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe sipas procedurave të përcaktuara në nenin 8 të këtij ligji.

2. Ministria lidh kontratën për të drejtën e ushtrimit të aktivitetit të akuakulturës me fituesin, pasi ky i fundit të lidhë kontratë me përfaqësuesin e pronës shtetërore ose të bashkisë.

3. Të ardhurat nga qiradhënia për pronën shtetërore derdhen në Buxhetin e Shtetit, ndërsa të ardhurat nga qiradhënia e pronës së pushtetit vendor derdhen në buxhetin e bashkisë.

4. Vlerësimi i tokave shtetërore për qëllime të akuakulturës klasifikohet në njëjtën kategori me tokat bujqësore.

Neni 10

Dhënia me qira e sipërfaqeve ujore

1. Sipërfaqet ujore të Republikës së Shqipërisë u jepen me qira, sipas procedurave të parashikuara në nenin 8, të këtij ligji, personave juridikë e fizikë, për të ushtruar veprimtarinë e akuakulturës intensive, me qëllim shfrytëzimin e këtyre sipërfaqeve, në bazë të parimit të zhvillimit të qëndrueshëm.

2. Kushtet e qirasë përcaktohen në kontratën për të drejtën e ushtrimit të aktivitetit të akuakulturës që ministria lidh me subjektin fitues.

3. Vlerat e qirasë, sipas kategorive ujore, përcaktohen në dokumentin e ZPA-së.

4. Të ardhurat nga qiradhënia derdhen në Buxhetin e Shtetit.

Neni 11

E drejta e përdorimit

E drejta e përdorimit të tokave në pronësi shtetërore dhe e sipërfaqeve ujore të Republikës së Shqipërisë, për zhvillimin e veprimtarisë së akuakulturës, përcaktohet në kontratën përkatëse për të drejtën e ushtrimit të aktivitetit të akuakulturës.

3. Ministri përcakton, me udhëzim, nivelin e nevojshëm të kualifikimit për çdo kategori të zhvillimit të aktivitetit.

KREU V NDIKIMI MJEDISOR

Neni 34

Respektimi i kushteve mjedisore

Çdo subjekt që zotëron të drejtën e ushtrimit të aktivitetit të akuakulturës, duhet të paraqesë dokumentacionin që vërteton përmbushjen e kushteve mjedisore lidhur me vlerësimin e ndikimit në mjedis, të zonës ku zhvillon aktivitetin dhe të zonës që ndikohet prej tij, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e mjedisit.

Neni 35

Kthimi dhe rivendosja në gjendjen fillestare

Kur kontrata për ushtrimin e aktivitetit të akuakulturës nuk është rinovuar, sipas parashikimit në nenin 25, të këtij ligji, apo kur kontrata për ushtrimin e aktivitetit të akuakulturës është zgjidhur, sipas kërkesave të nenit 21, të këtij ligji, atëherë përfituesi i fundit nga kontrata është i detyruar të heqë nga zona të gjitha instalimet, pajisjet apo organizmat e përdorur për ushtrimin e aktivitetit dhe ta kthejë zonën në gjendjen e saj të mëparshme.

KREU VI GRUMBULLIMI I TË DHËNAVE

Neni 36

Të dhënat për kultivimin

1. Personat juridikë ose fizikë, që kanë marrë të drejtën për ushtrimin e aktivitetit të akuakulturës, janë të detyruar të dorëzojnë në drejtori të dhëna të sakta për aktivitetin, sipas një formulari të përcaktuar nga ministri.

2. Personat juridikë ose fizikë, që kanë kontratë për ushtrimin e aktivitetit të akuakulturës, janë të detyruar të dorëzojnë edhe të dhëna të tjera për aktivitetin e tyre, me kërkesë të ministrisë.

Neni 37

Lloji i të dhënave

1. Të dhënat e grumbulluara janë pjesë e programit kombëtar shumëvjeçar për grumbullimin, menaxhimin dhe përdorimin e të dhënave biologjike, teknike, mjedisore dhe social-ekonomike, të krijuar sipas nenit 93, të ligjit nr. 64/2012, “Për peshkimin”, të ndryshuar.

2. Të dhënat e grumbulluara mbi bazën e këtij ligji trajtohen njësoj sipas përcaktimeve të ligjit nr.64/2012, “Për peshkimin”, të ndryshuar.

KREU VII AUTORITETET VENDIMMARRËSE DHE ORGANET KONSULTATIVE

Neni 38

Autoritetet vendimmarrëse/menaxhuese dhe detyrat e tyre

1. Autoritetet vendimmarrëse për çështjet e akuakulturës janë të njëjta me ato të përcaktuara në ligjin e peshkimit në fuqi.

2. Autoritetet vendimmarrëse funksionojnë dhe kanë të njëjtat detyra, sipas përcaktimeve të hartuara në zbatim të nenit 19, të ligjit nr. 64/2012, “Për peshkimin”, të ndryshuar, si dhe të akteve të tjera nënligjore në zbatim të tij.

Neni 39

Organet konsultative

1. Organet konsultative për çështjet e akuakulturës janë të njëjta me ato të përcaktuara në legjislacionin për peshkimin në fuqi.

2. Organet konsultative funksionojnë dhe kanë të njëjtat detyra, sipas përcaktimeve të hartuara në zbatim të nenit 21, të ligjit nr. 64/2012, “Për peshkimin”, të ndryshuar, si dhe të akteve të tjera nënligjore në zbatim të tij.

KREU VIII

POLITIKA STRUKTURE

Neni 40

Fushat e ndërhyrjeve strukturore

1. Politikat strukturore në akuakulturë janë pjesë e politikave të përgjithshme të ministrisë dhe rishikohen, të paktën, një herë në katër vjet.

2. Mbështetja në drejtim të akuakulturës mund të jepet për:

- a) investime në prodhim;
- b) masat për mbrojtjen dhe parandalimin e dëmtimit të mjedisit;
- c) masat për shëndetin publik;
- ç) masat veterinare.

3. Transferimi i pronësisë së një shoqërie nuk mund të përfitojë mbështetje.

4. Mbështetja e parashikuar në nenet 41, 42, 43 e 44, të këtij ligji, me qëllim garantimin e respektimit të dispozitave në fushën e mjedisit, shëndetit të konsumatorit ose kafshëve, veterinare ose të mirëqenies së kafshëve mund të jepet deri në momentin kur këto dispozita bëhen të detyrueshme për subjektet.

5. Masat e parashikuara në pikën 2, të këtij neni, përcaktohen sipas legjislacionit në fuqi për bujqësinë dhe zhvillimin rural.

Neni 41

Mbështetje për investime në prodhim

1. Mbështetja për investime në prodhim mund të jepet për investime që synojnë ndërtimin, zgjerimin, modernizimin e impianteve të prodhimit dhe, në mënyrë të veçantë, me qëllim përmirësimin e kushteve të punës, të higjienës, shëndetit të njeriut dhe të kafshëve dhe cilësinë e produkteve, reduktimin e ndikimit në mjedis ose rritjen e efekteve pozitive në mjedis.

2. Mbështetja për investime në prodhim ka për qëllim:

- a) diversifikimin e kultivimit të llojeve të reja që kanë një treg në zhvillim;

b) zbatimin e teknikave të akuakulturës, që reduktojnë ndikimin negativ ose rrisin efektet pozitive në mjedis në mënyrë të ndjeshme, kundrejt teknikave normale të përdorura në akuakulturë;

c) vënien në shfrytëzim të tokave të kripura, të varfra apo joproduktive për zhvillimin e aktivitetit të akuakulturës

ç) mbështetje për aktivitetet tradicionale të akuakulturës, të rëndësishme për të zhvilluar bazën social-ekonomike dhe mjedisore;

d) mbështetje për blerjen e pajisjeve për të mbrojtur impiantet nga kafshët e egra;

dh) përmirësimin e kushteve të punës dhe të sigurisë së punëtorëve të sektorit të akuakulturës.

3. Mbështetja për investime, sipas pikave 1 dhe 2, të këtij neni, jepet vetëm për rritjen e prodhimit dhe/ose modernizimin e mikrondërmarrjeve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme ekzistuese, ose për krijimin e ndërmarrjeve të reja.

Neni 42

Mbështetje për masat mjedisore

1. Mbështetja mjedisore në akuakulturë ka për qëllim dhënien e një kompensimi për përdorimin e metodave të prodhimit që kontribuojnë në mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit e të natyrës.

2. Mbështetja mjedisore ka për qëllim të promovojë:

a) format e akuakulturës që lejojnë mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit, të burimeve natyrore, diversitetit gjenetik dhe menaxhimit të peizazhit e të karakteristikave tradicionale të zonave të përcaktuara të akuakulturës;

b) akuakulturën biologjike, në lidhje me mënyrën e prodhimit biologjik dhe të evidentimit të efekteve të kësaj mënyre mbi prodhimet në treg;

c) akuakulturën e qëndrueshme, në përputhje me kufizimet specifike mjedisore që rrjedhin nga përcaktimi i zonës si zonë me status të mbrojtur, në lidhje me mbrojtjen e habitateve natyrore dhe gjysmënatyrore të florës dhe faunës së egër.

3. Me qëllim përfitimin e kësaj mbështetjeje, duhet të vërtetohet që përfituesit, për të gjithë periudhën e ushtrimit të aktivitetit, kane zbatuar kërkesat e lejes mjedisore, përveç zbatimit të praktikave të mira të akuakulturës. Për të siguruar mbështetjen, sipas pikës 2, shkronja “a”, të këtij neni, përfitimet mjedisore të kësaj mbështetjeje duhet të vërtetohen nga një vlerësim paraprak i zbatimit të kushteve të lejes mjedisore.

4. Ministria llogarit nivelin e kompensimit mbi bazën e këtyre kriterëve:

a) humbjet e pësuar;

b) kostot shtesë, që rrjedhin gjatë periudhës së kalimit nga metodat e prodhimit tradicional në akuakulturë në ato të prodhimit organik;

c) nevojës së dhënies së një mbështetjeje për realizimin e projektit;

ç) mosavantazhet specifike ose kostot e investimeve për njësitë që ndodhen në brendësi apo në afërsi të zonave me status mbrojtjeje, sipas legjislacionit në fuqi.

5. Kompensimi nga ministria jepet:

a) mbi një shumë të llogaritur për hektar, në zonën në të cilën ndodhen impiantet ku zbatohen masat e veçanta mjedisore;

b) për një periudhë jo më të gjatë se dy vjet, gjatë shndërrimit në akuakulturë biologjike;

c) për një periudhë jo më të gjatë se dy vjet, pas datës së shpalljes së zonës ku zhvillohet aktiviteti si zonë e mbrojtur, vetëm për subjektet që ekzistojnë para shpalljes së zonës si të tillë.

Neni 43

Mbështetje për masat për mbrojtjen e konsumatorit